



Data da Sessão: 12/12/2018
Pauta: 125

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002245-25.2016.4.03.6330/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: VANESSA VIEIRA CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pela parte autora em face de julgado oriundo da 6ª Turma Recursal de São Paulo, que negou provimento ao seu recurso inominado, entendendo não ser possível a concessão de auxílio-acidente ao contribuinte individual.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente ao contribuinte individual.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: Saber se é devido o benefício de auxílio-acidente ao contribuinte individual.

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000061681v2** e do código CRC **3013fabf**.

0002245-25.2016.4.03.6330

900000061681.V2 TVF.TNU© TVF.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Data e Hora: 12/12/2018, às 11:01:04

0002245-25.2016.4.03.6330

900000061681 .V2 TVF.TNU© TVF.TNU



Data da Sessão: 12/12/2018
Pauta: 125
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002245-25.2016.4.03.6330/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: VANESSA VIEIRA CARVALHO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. TEMA CONTROVERTIDO: SABER SE É DEVIDO O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E AFETADO EM REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, afetar o tema como representativo da controvérsia, com a seguinte Questão Controvertida, a saber: "Saber se é devido o benefício de auxílio-acidente ao contribuinte individual".

Brasília, 12 de dezembro de 2018.

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000061682v3** e do código CRC **199177ea**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

Data e Hora: 12/12/2018, às 11:01:04

0002245-25.2016.4.03.6330

900000061682.V3 TVF.TNU© VCL.TNU